收出養媒合兒少的身分背景

一個起點，三條路徑：兒少進入收出養的旅程

台灣的孩子，主要透過三種不同的方式，進入等待一個永久家庭的隊伍。每條路徑的起點、政府介入的程度，以及親權的狀態，都截然不同。

縣市政府監護
國家介入、強制性高

委託安置後出養
先安置保護、父母同意

機構自行收案
家庭求助、自願媒合

府監兒少

標題：

路徑一：由國家代行親權的保護之路

核心說明：

當原生家庭嚴重失能，無法再保護孩子時，國國家將依法介入，成為孩子的監護人。這是保護最脆弱孩子的最後一道防線。

對象背景：

- 遭受嚴重虐待、疏忽或遺棄
- 父母失蹤、入獄、重病或嚴重精神障礙
- 多次返家嘗試失敗，評估返家困難

法律核心：

- 法院裁定 **停止父母親權**
- 監護權改由 **縣市政府** 擔任
- 出養同意由政府依法代理，**無需生父母同意**

委託(申請安置)

路徑二：從政府安置到自願出養

- **背景：**家庭高風險，孩子先由政府介入安置保護。
- **過程：**社工輔導家庭重整，若長期返家無望，父母最終自願同意出養。
- **本質：**孩子身處公權力保護傘下，但出養決定權仍在父母手中。

機構自收

路徑三：父母主動委託機構出養

- **背景：**多為未婚生子、經濟困難或缺乏支持，父母主動向機構求助。
- **過程：**未經政府強制安置，直接進入由合格機構主導的媒合程序。
- **本質：**傳統的自願出養模式，展現家庭的主動性與責任感。

核心關鍵：親權皆在生父母手中，出養需由父母同意。

三條路徑，一目了然的核心差異

面向	機構自行收案（路徑三）	委託安置 → 同意出養（路徑二）	府監出養（路徑一）
曾被政府安置	○	●	●
親權在父母	●	●	○
需父母同意出養	●	●（優先）	○
政府介入程度	低（監督）	中度（保護與輔導）	高度（監護）
常見兒少年齡	嬰幼兒	不一定	較多年長/特殊需求

無論孩子走上哪一條路，
制度的核心目標只有一個：

在「兒童最佳利益」

原則下，為他們找到一個穩定而能被愛的永久家庭。

兒盟所說的制度問題

引言：舊版《委託安置作業流程》中，一條看似無害的條款，卻為悲劇埋下了伏筆。

舊版規定第三點第(四)款：
「有關收出養媒合服務安置個案.....爰 **排除本作業流程之適用**。」

這句話的效果：
只要被歸類為「出養前短期安置」就不必依循政府主導的密集訪視與監督SOP。這創造了一個責任縫隙。

排除適用條款

政府保護流程

兒盟所說的制度問題

安置處遇

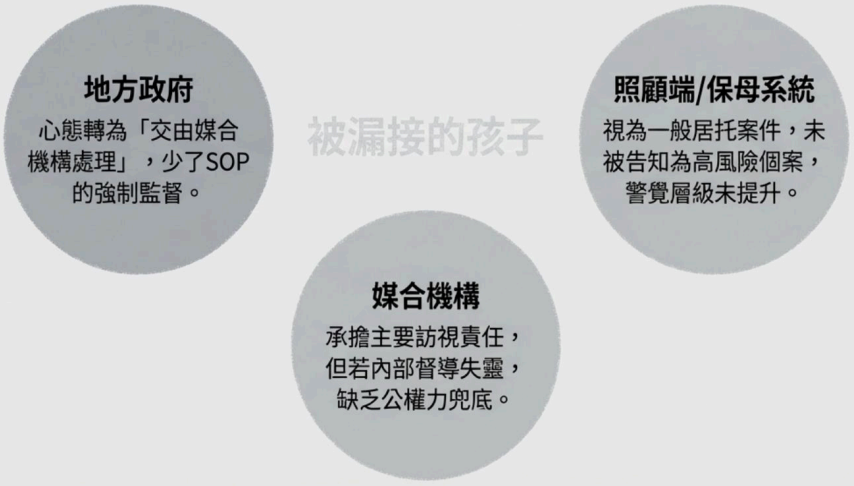
（一）定期評估：每 3 個月進行定期評估及檢視兒少安置情形與家庭處遇執行情形。
（二）聯繫及訪視頻率：
原生家庭比照高脆弱家庭訪視頻率，執行家庭處遇計畫。
每 3 個月至少到安置單位訪視兒少 1 次，並與安置單位討論照顧計畫。

排除適用條款

政府保護流程

三方互不相屬：安全網的系統性「漏接」

核心說明：「排除條款」造成了權責不清的灰色地帶，讓孩子掉入一個誰都以為對方會負責的真空裡。



亡羊補牢：讓所有安置回歸政府監督軌道

核心說明：2024年9月4日，新版《申請安置作業規定》上路，核心的改變只有一個：拿掉那條致命的「排除條款」。

法規之外的真相：第一線社工的真實負擔

引言：法規修正了，但這揭示了另一個更深層的問題。主責社工的真實工作，遠遠超乎大眾想像。

安置資源也是需要照顧的！

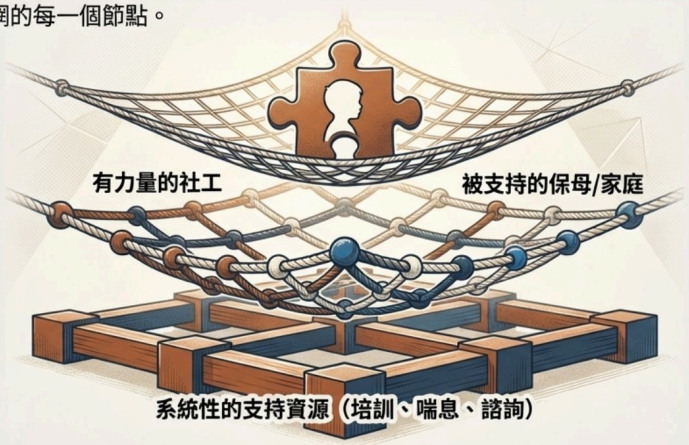
核心論述：

- 安置資源（保母、寄養家庭）並非標準化產品，需要持續的管理和維護。
- 官方的寄養家庭體系有一套完善的管理機制，但其他非寄養體系的安置資源，缺乏同等的系統性支持。
- 這個支持的缺口，最終由主責社工獨力填補。我們不只要接住孩子，更要撐住照顧者。

關鍵引言：

「我們就像隻身填補漏水的水壩一樣，要確保照顧者撐得住。因為安置資源一旦壞掉，掉下去的往往不是資源本身，而是孩子。」

真正的安全網，是去撐住「撐住孩子的人」

核心論點：悲劇的根源，不只是制度的漏洞，更是支持系統的匱乏。保母和寄養家庭是珍貴的安置資源，他們需要被照顧、被培訓、被支持，而非被消耗。

我們的呼籲：建立一個服務「所有安置資源」的系統性支持體系。唯有如此，才能真正減輕第一線社工的負擔，穩固社會安全網的每一個節點。